UNINASSAU
PALMAS - TO

CARTILHA INFORMATIVA • PROJETO DE EXTENSÃO

Motoboy, conheça os seus direitos!

Previdência Social, seguro obrigatório e o que fazer depois de um acidente.



PRIMEIRO, O BÁSICO

Previdência Social: proteção para quem vive de moto

A Previdência Social (INSS) funciona como um seguro: quem contribui fica protegido quando não consegue trabalhar por causa de doença ou acidente. Estar em dia com a contribuição é o que se chama de **qualidade de segurado**.

Meu direito depende do meu tipo de trabalho

Com carteira assinada (CLT)

A empresa recolhe o INSS. Você pode ter CAT, auxílio por incapacidade, estabilidade depois do acidente de trabalho, FGTS no afastamento e adicional de periculosidade.

MEI ou autônomo

Você precisa contribuir por conta própria (ex.: guia mensal do MEI). Em dia, pode pedir benefícios do INSS. Contra quem causou o acidente, pode cobrar indenização.

Entregador de aplicativo

O vínculo com a plataforma é discutido na Justiça caso a caso. Mesmo assim, você pode cobrar quem causou o acidente e, se contribui ao INSS, pedir benefícios.

Não espere a plataforma resolver. Guarde prints de corridas, extratos de ganhos e mensagens: eles provam que você estava trabalhando e quanto ganhava.

PRIMEIRAS HORAS

Sofreu um acidente? Faça isto, nesta ordem



1

Atendimento médico

Vá mesmo se for só uma dor. Peça que o prontuário registre como foi o acidente e se você estava trabalhando.

2

Registre o local

Fotos e vídeos de placas, posição dos veículos, marcas de freada, moto e capacete. Anote nome e telefone de testemunhas.

3

Faça o boletim de ocorrência

O BO fixa data, local e a versão inicial do acidente.

4

Avise o trabalho por escrito

Mande mensagem (WhatsApp, e-mail ou app) dizendo que estava em entrega, hora, local e que precisa de atendimento.

5

Peça a CAT

Se tem carteira assinada, a empresa deve emitir a CAT. Se recusar, você, o sindicato ou o médico podem emitir.

6

Guarde tudo

Atestados, exames, receitas, notas de conserto e recibos. Câmeras de comércio apagam em poucos dias: peça logo.

EMERGÊNCIA
SAMU 192

Em caso de acidente com lesão, o prontuário do 1º atendimento é uma das provas mais fortes.

PREVIDÊNCIA NA PRÁTICA

Benefícios do INSS: quando você não pode trabalhar



Auxílio por incapacidade temporária

Renda enquanto você está afastado por doença ou acidente. Precisa de qualidade de segurado, atestado com CID e prazo de afastamento, e perícia médica do INSS.

Reabilitação profissional

Quando a sequela impede a função de motoboy e é preciso se readaptar a outra atividade.

Proteção para sequela permanente

Se o acidente deixa redução permanente da capacidade de trabalho, há benefícios previstos (como o auxílio-acidente). Exige laudos, exames e perícia.

Para quem tem carteira assinada

CAT e estabilidade

Com acidente de trabalho e afastamento acima de 15 dias, a lei garante estabilidade no emprego por até **12 meses após a alta**, conforme o caso.

Atenção ao perito!

Na perícia, descreva o que o trabalho de motoboy exige: pilotar por horas, subir e descer da moto, carregar peso. Laudos que ignoram isso podem minimizar a sua limitação.

DINHEIRO QUE A LEI PREVÊ

Seguro obrigatório e adicional de periculosidade

SPVAT: o novo seguro obrigatório (ex-DPVAT)

Criado pela Lei Complementar nº 207/2024, é pago por todos os donos de veículos e protege vítimas de acidentes de trânsito. Cobre:

- ✓ **Indenização por morte**
- ✓ **Invalidez permanente, total ou parcial**
- ✓ **Reembolso de despesas médicas e suplementares**

Vale mesmo se o acidente for de trabalho e mesmo se o outro veículo não for identificado. Leve **RG, CPF, CNH e o BO**.

Confirme valores e prazos atuais com a Caixa (operadora do seguro) ou o Detran-TO.

Periculosidade: +30% no salário-base

A Lei nº 12.997/2014 incluiu o §4º no art. 193 da CLT: trabalhar de moto é atividade perigosa. Para quem tem carteira assinada e usa moto nas vias públicas de forma habitual, o adicional é de **30% sobre o salário-base**.

+30%
SALÁRIO-BASE

Em abril de 2026, o Pleno do TST decidiu que esse direito vale direto da lei, sem depender de regulamentação. Não se acumula com insalubridade: vale o mais vantajoso.

Regra geral, é direito de empregados CLT; MEI, autônomos e entregadores de app dependem de discussão específica.

Resumo rápido

- ✓ Contribuir ao INSS mantém sua proteção.
- ✓ SPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas.
- ✓ Periculosidade: 30% para quem é CLT.



FECHANDO A CONVERSA

O que você pode pedir e o que precisa provar



Você pode pedir

- Conserto da moto e equipamentos
- Despesas médicas e transporte
- Lucros cessantes (renda perdida)
- Dano moral e dano estético
- Pensão, se houver sequela

Guarde as provas

- ☐ Prontuário e exames
- ☐ BO, fotos, vídeos, testemunhas
- ☐ Notas e 2 a 3 orçamentos
- ☐ Prints do app com data e hora
- ☐ Extratos, MEI, imposto de renda

Cuidado com acordos rápidos

Fraturas e lesões nos ligamentos podem deixar sequela. Fechar o acordo cedo pode travar a indenização antes de o dano aparecer.

Onde buscar ajuda

INSS: aplicativo Meu INSS ou telefone 135

Defensoria Pública do Estado do Tocantins: orientação jurídica gratuita para quem não pode pagar advogado

Sindicato da categoria e um advogado de sua confiança

UNINASSAU
PALMAS - TO

Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV). Não substitui a orientação de um advogado ou defensor para o seu caso.

Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Geraldo Alves Lima, pela orientação ao longo do projeto; à UNINASSAU Palmas-TO, pelo espaço de formação e pela extensão como ponte entre a universidade e a comunidade; e, em especial, aos motoboys e entregadores de Palmas, que dividiram suas rotinas, dúvidas e experiências e deram sentido a esta cartilha.

PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TCC

GERALDO ALVES LIMA

PROJETO

Os Impactos da Reforma Trabalhista para os Motoboys Prestadores de Serviço em Plataformas Digitais (Uber, iFood e Rappi)

ALUNOS INTEGRANTES DO PROJETO

- Fernando Galvão Nascimento de Sousa
- Letícia Kananda de Oliveira
- Maria Eduarda Alves Macedo
- Natalya de Paula Santos
- Rainara Santos Correia
- Maria de Lourdes Alves Feitosa

Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV).